

1501012-47.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantia.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1501012-47.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501012-47.2022.8.26.0537

2022/000758

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELDER FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

WELDER FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c o art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 11 de maio de 2022, por volta das 15:30 horas, na Travessa Amazonas, altura do n.º 13, defronte ao Centro Cultural Taboão, Bairro Taboão, adquiriu, trazia consigo e guardava, para entrega e consumo de terceiros, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que a infração foi cometida nas imediações do citado estabelecimento cultural.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 35/39).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 97/100), sendo recebida a denúncia em 19.07.22 (fls. 119/120). Na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os

fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas e por ser praticado o crime na frente do Centro Cultural, redução do art. 33, §4.º, fixação de regime aberto, por ter 20 anos e ser primário e perdimento do dinheiro. A Defensora Pública requereu a fixação no mínimo legal, condenação que seja considerada primariedade, aplicação da redução do art. 33, § 4.º, regime aberto, substituição por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado permaneceu calado (fls. 13).

Em juízo, confessou a prática do crime, dizendo que estava com as drogas apenas na cintura. Narrou que sua mulher não tinha nada a ver que só foi buscar dinheiro para o filho. Foi demitido (operador de máquinas), precisava comprar fraldas e leite para o filho recém nascido. Está arrependido e pede uma oportunidade. Tem 20 anos e ficou internado na Fundação Casa por tráfico.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 08/09), disseram que estavam em patrulhamento quando foram informados por algumas pessoas de que, em uma praça, em frente e a cerca de 10 metros do Centro Cultural Taboão, um homem desconhecido, sozinho, estava vendendo drogas. Narraram que foram até o local e avistaram o réu sentado em um banco da praça, com uma criança no colo e uma bolsa de criança a tiracolo, e ao lado dele uma mulher. Relataram que abordaram o réu, que entregou a criança à mulher, identificada como Talita, e que ao verificarem a bolsa que estava com o réu, localizaram entorpecentes junto a fraldas e uma carteira com anotações relacionadas ao tráfico. Afirmaram que em revista pessoal no réu encontraram no bolso dele 20 porções de "crack" e a quantia de R\$ 245,00. Esclareceram que, ao todo, foram apreendidos com o réu 67 invólucros de cocaína e 182 invólucros de "crack". Declararam que não localizaram nada de ilícito com Talita, que negou qualquer envolvimento com o tráfico e afirmou desconhecer as drogas apreendida. Afirmaram que não presenciaram Talita manipular as drogas, exercer o comércio ou de qualquer forma "participar da conduta" do réu. Falaram que Talita informou que a bolsa onde estavam as drogas era da criança (filho dela com o réu), que havia ido até o local para o réu ver a criança e para ela buscar dinheiro para o filho e que, provavelmente, o réu havia escondido as drogas na bolsa ao perceber que seria abordado. Disseram que Talita não tentou fugir, não esboçou reação no momento da abordagem e disse ao réu "Eu avisei" (sic), em tom de reprovação, depois que a droga foi localizada.

Gustavo (policial), em juízo, informou que o local é conhecido como ponto de tráfico, veio um popular informando que havia um rapaz com bolsa de criança vendendo drogas na praça. O réu estava sentado no banco da praça, com uma bolsa de criança. Disse que o réu estava com uma criança no colo e a esposa ao lado. Havia drogas (cocaína e "crack") no bolso do réu (20 porções) e R\$250,00, além de mais invólucros na bolsa. Falou que o réu confessou e informou que estava traficando para comprar leite para o filho recém nascido. O centro cultural fica do outro lado da rua há uma distância de uns dez metros.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A quantidade de drogas apreendidas (fls. 26 - 67 invólucros de cocaína e 182 pedras de "crack") e diversidade (cocaína e "crack"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estavam divididas em invólucros, que foi apreendido dinheiro (fls. 26 - R\$ 254,00), não sendo demonstrada a sua procedência, bem como a confissão

judicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantia.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (67 invólucros de cocaína e 182 pedras de "crack") demonstram que se destinava ao tráfico.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 21/23) e laudo definitivo (fls. 64/66). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 145/147).

Inobstante o réu tenha respondido por atos infracionais (fls. 28/29), os fatos praticados antes dos 18 anos não podem ser considerados em seu desfavor, já que conforme F.A de fls. 145/147, é primário e não ostenta antecedentes criminais (STJ, 5.^a Turma, HC 289.098/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/05/2014, HC 249015/SP, HC 81866/DF).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela menoridade e confissão judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (fls. 26 - 67 invólucros de cocaína e 182 pedras de "crack"), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

Aumento a pena de 1/6, nos termos do art. 40, inc. III da Lei n.º 11.343/06, porquanto restou comprovado que a traficância ocorria muito próxima à sede de entidade cultural - mais precisamente a cerca de "76 m ou 55,4 m em linha reta" (fls. 103) do Centro Cultural Taboão, conforme laudo pericial (fls. 101/105). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, a sua menoridade, que confessou em juízo, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO WELDER FERREIRA DA SILVA à pena de 2 (DOIS) ANOS e 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, e 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UM) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. art. 33, "caput", c.c o art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo

juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 26 e 45) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à bolsa de bebê marca "Mave Baby" e à carteira de cor bebe, sem marca aparente, apreendidas (fls. 26), já periciadas (fls. 89/91), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos, podendo ser eliminadas.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 41), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 28 de julho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA